

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3155/2537

พันตรี ไพโรจน์ สัต ถาวร

นาย ประสิทธิ์ แก้ว ศ รี สม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 182

จ.บิดาจำเลยได้ว่าจ้างโจทก์เป็นทนายความฟ้องเรียกเงินค่าที่ดินตามสัญญาซื้อขายจากอ. โดย จ. จะชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์เมื่อได้รับเงินค่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว สัญญาจ้างว่าความที่โจทก์ทำไว้กับ จ.เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 182 และเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนตาม มาตรา 183 วรรคแรก หาใช่เป็นเงื่อนไขเวลาไม่ เพราะ จ.จะได้รับเงินค่าที่ดินหรือไม่เป็นเหตุการณ์ในอนาคต และไม่แน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ จ. หรือกองมรดกของ จ. จะชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์ต่อเมื่อเงื่อนไขสำเร็จคือ อ. ชำระเงินค่าที่ดินให้แล้ว เมื่อ อ. มิได้ชำระเงินค่าที่ดินให้แก่ จ.หรือกองมรดกของจ. เลย เงื่อนไขตามสัญญาจึงไม่สำเร็จ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยในฐานะทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของ จ. ได้

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามเป็นบุตรของนายเจ๊ะโสะ แก้วศรีสมหรือศรีสม นายเจ๊ะโสะได้ตกลงว่าจ้างโจทก์ให้ดำเนินคดีอรรถา ฟ้องเรียกเงินเรื่องผิดสัญญาซื้อขายตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1211/2529 ของศาลชั้นต้น ทุนทรัพย์ 2,000,000 บาท ตกลงค่าสินจ้างร้อยละสิบของทุนทรัพย์เป็นเงิน 200,000 บาท และจะชำระให้โจทก์

ต่อเมื่อนายเจ๊ะโสะได้รับเงินจากคดีที่ฟ้องแล้ว คดีดังกล่าวศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 2,000,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความให้ 8,000 บาท คดีดังกล่าวโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ของจำเลยในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 996/2528 ของศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2531 โจทก์ทราบว่านายเจ๊ะโสะถึงแก่กรรมด้วยโรคชราจึงทวงถามให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสามบิดพลิ้วเรื่อยมาขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า บิดาของจำเลยทั้งสามยังไม่ได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาจากจำเลยในคดีดังกล่าว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ว่า นายเจ๊ะโสะหรือเจ๊ะโสะ บิดาจำเลยทั้งสามว่าจ้างโจทก์เป็นทนายความฟ้องเรียกเงินค่าที่ดินตามสัญญาซื้อขายเป็นเงิน 2,000,000 บาท จากนางอาภรณ์ ศาสนภักดี ตกลงให้ค่าจ้างเป็นเงิน 200,000 บาท โดยนายเจ๊ะโสะจะชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์เมื่อได้รับเงินตามฟ้องเรียบร้อยแล้ว คดีดังกล่าวศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายเจ๊ะโสะชนะคดีตามฟ้อง ในชั้นบังคับคดีนายเจ๊ะโสะยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ของจำเลยในคดีอื่น ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง นายเจ๊ะโสะอุทธรณ์ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล

อุทธรณ์ภาค 3 ต่อมานายเจ๊ะโสะถึงแก่กรรมโจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งสามในฐานะ  
ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายเจ๊ะโสะให้ชำระค่าจ้างแก่โจทก์ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัย  
ตามฎีกาของโจทก์มีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่เห็นว่า สัญญาจ้างว่าความที่โจทก์  
ทำไว้กับนายเจ๊ะโสะเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา 182 และเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนตาม มาตรา 183 วรรคแรก หากใช่เป็นเงื่อนไข  
เวลาดังที่โจทก์ฎีกาไม่ เพราะนายเจ๊ะโสะจะได้รับเงินตามฟ้องคดีดังกล่าวหรือไม่เป็น  
เหตุการณ์ในอนาคตและไม่แน่นอน เมื่อเป็นเช่นนั้นนายเจ๊ะโสะก็ดี หรือกองมรดกของ  
นายเจ๊ะโสะก็ดีจะชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์ต่อเมื่อเงื่อนไขสำเร็จ กล่าวคือ นางอาภรณ์  
ชำระเงินดังกล่าวให้แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่านางอาภรณ์ยังมิได้ชำระเงินตาม  
ฟ้องให้แก่นายเจ๊ะโสะหรือกองมรดกของนายเจ๊ะโสะเลย เงื่อนไขตามสัญญาจึงยังไม่  
สำเร็จ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสามได้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาชอบ  
แล้ว"

พิพากษายืน

(พิมล สมานิตย์-สกล เหมือนพะวงศ์-ถวิล ตรีเพชร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ